

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

REGLAMENTO INTERNO CORPORACION IMPERIUM

El Reglamento Interno reúne los principios y políticas que en CORPORACION IMPERIUM la estructura de CORPORACION IMPERIUM. Consecuentemente contiene normas que regulan a sus órganos y, en general, a la institución, sin que ello implique una limitación o restricción a las facultades de CORPORACION IMPERIUM. Asimismo, el Reglamento no reemplaza las obligaciones específicas de cada trabajador derivadas del cargo que desempeñan.

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1

Aspectos generales

1. CORPORACION IMPERIUM es una institución especializada en la prevención y manejo de conflictos fundada en 2013. A lo largo de sus años de operación, ha brindado servicios de investigación, desarrollo de proyectos, consultoría, difusión, capacitación, implementación y administración de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
2. CORPORACION IMPERIUM actúa, a través de sus órganos, como entidad organizadora y administradora de conciliaciones, arbitrajes, mediaciones y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, en materia de contrataciones públicas, comerciales, civiles, entre otras, en procedimientos seguidos entre entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras, así como cualquiera que solicite sus servicios.

ARTÍCULO 2

Objeto social de CORPORACION IMPERIUM

1. De conformidad con el Estatuto de la asociación, el objeto social de CORPORACION IMPERIUM está relacionado con llevar a cabo, ya sea directamente o como entidad asesora pudiendo representar o ser representada por personas jurídicas nacionales y extranjeras, actividades de investigación, estudio, desarrollo,

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

difusión, promoción, capacitación, implementación y administración de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, tales como la Negociación, Conciliación, Mediación, Arbitraje, Juntas de Prevención y Resolución de Disputas en materia de contrataciones públicas y así como entre privados, tanto en el Perú como en el extranjero.

2. En este sentido, la Asociación realiza las siguientes actividades, siendo su mención de carácter meramente enunciativo, mas no limitativo:

2.1. Colaborar con cualquier entidad pública y privada, vinculada o no con el sistema de administración de justicia, en la investigación, estudio, desarrollo, difusión, promoción, capacitación, implementación y administración de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, tanto al nivel institucional como empresarial, familiar y educativo.

2.2. Realizar estudios de investigación sobre Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, difundiendo el desarrollo y resultados de sus trabajos a través de distintos medios de comunicación social, pudiendo para este fin, individual o conjuntamente con otras personas naturales o jurídicas, elaborar, editar e imprimir afiches, folletos, revistas, libros y publicaciones en general.

2.3. Diseñar, implementar y ejecutar proyectos para la investigación, estudio, desarrollo, difusión, promoción, capacitación, implementación y administración de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos a todo nivel.

2.4. Participar en la promoción, financiación y organización de conversatorios, charlas, exposiciones, conferencias, foros, seminarios, cursos, programas de capacitación y en general en toda clase de eventos que permitan informar y promover el intercambio de ideas en las áreas vinculadas a los fines de la Asociación.

2.5. Celebrar toda clase de acuerdos, convenios, contratos, bilaterales y multilaterales, con personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, de conformidad con su objeto social.

2.6. Actuar como entidad organizadora y administradora de conciliaciones, arbitrajes, mediaciones y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD), y cualquier otro mecanismo de solución de disputas, en materias de contrataciones públicas, comerciales, civiles, entre otras, en procedimientos seguidos con entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras, así como cualquiera que solicite sus servicios.



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ARTÍCULO 3

Finalidad de CORPORACION IMPERIUM

CORPORACION IMPERIUM tiene como fin ser la institución líder en Perú, en la implementación y administración de mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como conciliaciones, arbitrajes, mediaciones y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, y cualquier otro mecanismo de solución de disputas, en materias de contrataciones públicas, comerciales, civiles, entre otras, en procedimientos seguidos con entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras, así como cualquiera que solicite sus servicios.

ARTÍCULO 4

Misión de CORPORACION IMPERIUM

La misión de CORPORACION IMPERIUM es desarrollar, implementar y administrar mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como conciliaciones, arbitrajes, mediaciones y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, y cualquier otro mecanismo de solución de disputas, en materias de contrataciones públicas, comerciales, civiles, entre otras, en procedimientos seguidos con entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras, para que nuestros usuarios puedan desarrollar sus labores de forma eficiente

ARTÍCULO 5

Valores de CORPORACION IMPERIUM

CORPORACION IMPERIUM se guía por valores institucionales que son la base de su identidad, acciones y forma de conducción. Estos valores reflejan su compromiso ético, social y humano, y constituyen el fundamento de todas sus decisiones y actividades:

1. Compromiso: Asumir como propio el éxito de la organización, el desarrollo y la satisfacción de nuestros usuarios, e involucrarnos con el desarrollo de los demás miembros del equipo.
2. Eficiencia: Desarrollar un trabajo que supere las expectativas de nuestros usuarios, cumpliendo con los plazos establecidos y optimizando al máximo los recursos disponibles.
3. Creatividad: Capacidad para superar los obstáculos, imaginar y sugerir soluciones satisfactorias para nuestros usuarios.
4. Excelencia profesional: Estar en constante aprendizaje para desarrollar un trabajo de calidad.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

5. Solidaridad: Ser conscientes de nuestra responsabilidad en el desarrollo y progreso de nuestro país, contribuyendo a lograr una sociedad más justa y solidaria.
6. Integridad: Mantener la honestidad, transparencia y ética en cada uno de nuestros actos.
7. Trabajo en equipo: Desarrollar un producto colectivo, fruto del aporte y colaboración de todos, que refleje la diversidad de talentos dentro de la organización.

ARTÍCULO 6

Estructura de CORPORACION IMPERIUM

1. CORPORACION IMPERIUM se crea y organiza de acuerdo a la legislación vigente en la materia. Adicionalmente al Consejo Directivo de la institución, para todo lo referido al Centro de Arbitraje CORPORACION IMPERIUM, cuenta con los siguientes órganos para el cumplimiento de sus funciones:

1.1. Director de CORPORACION IMPERIUM.

- 1.2. Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas

- 1.3. La Secretaría General

2. El director de CORPORACION IMPERIUM es designado por el Consejo Directivo de CORPORACION IMPERIUM y es la persona con mayor jerarquía de la institución.

3. El Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas y la Secretaría General están subordinados, en lo administrativo, al Director de CORPORACION IMPERIUM, conforme a lo dispuesto en este Reglamento.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

TÍTULO SEGUNDO

CENTRO DE ARBITRAJE CORPORACION IMPERIUM

CAPÍTULO I

ESTRUCTURA DEL CENTRO DE ARBITRAJE

ARTÍCULO 7

Aspectos generales del Centro

1. El Centro es una institución privada que desarrolla sus funciones de administración de arbitrajes y Junta de Prevención y Resolución de Disputas.
2. El Centro brinda servicios de instalación de árbitro único o tribunal arbitral, recusación de árbitros, designación residual de árbitros, devolución de honorarios arbitrales y solicitudes de pronunciamiento de liquidación o reliquidación de gastos arbitrales, entre otros.
3. El Centro actúa con plena autonomía e independencia respecto de CORPORACION IMPERIUM, encontrándose sujeto a sus reglamentos y a las decisiones del Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, así como la Secretaría General.
4. Las decisiones emitidas por los órganos del Centro son definitivas y vinculantes para las partes y el Tribunal Arbitral.

ARTÍCULO 8

Objetivos del Centro

1. El Centro tiene por finalidad contribuir a la solución de controversias mediante el desarrollo y la práctica especializada de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como conciliaciones, arbitrajes, mediaciones y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, y cualquier otro mecanismo de solución de disputas, en materias de contrataciones públicas, comerciales, civiles, entre otras, en procedimientos seguidos con entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

2. Las controversias sometidas a arbitraje y/o Juntas de Prevención y Resolución de Disputas se resolverán de acuerdo con los reglamentos y demás normas que regulan la actividad del Centro.
3. La misión del Centro es brindar el servicio de administración de mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como conciliaciones, arbitrajes, mediaciones y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, y cualquier otro mecanismo de solución de disputas, en materias de contrataciones públicas, comerciales, civiles, entre otras, en procedimientos seguidos con entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras. El Centro no resuelve los conflictos por cuenta propia.
4. El Centro actúa también como institución nominadora de árbitros y adjudicadores, encargado de resolver recusaciones en procedimientos arbitrales o de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas no administrados por el Centro.

ARTÍCULO 9

Sede

1. La sede del Centro está ubicada en Calle Ramón Ribeyro N° 672, Oficina 101, Urbanización San Antonio, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima.
2. El Consejo de CORPORACION IMPERIUM podrá establecer oficinas, sucursales o filiales, de ser necesario para el desempeño de sus funciones, en el país o el extranjero.

ARTÍCULO 10

Atribuciones del Centro de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Centro podrá llevar a cabo las siguientes actividades:

1. Actuar como institución administradora de los procedimientos arbitrales y de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas.
2. Designar y confirmar árbitros y/o adjudicadores, así como resolver recusaciones que se presenten contra estos, a través del Consejo, conforme a los respectivos Reglamentos.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

3. Llevar un Registro de Árbitros y Adjudicadores.
4. Absolver consultas, elaborar estudios e informes de cuestiones relativas al arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas.
5. Celebrar, mantener y fomentar acuerdos tendientes a desarrollar relaciones con organismos e instituciones, nacionales y extranjeros, interesados en el arbitraje y/o Juntas de Prevención y Resolución de Disputas.
6. Propender a la institucionalización y divulgación del arbitraje y/o Juntas de Prevención y Resolución de Disputas.

ARTÍCULO 11

Responsabilidades del Centro

El Centro no asume responsabilidad alguna por las consecuencias que, por acción u omisión, en el ejercicio de sus funciones, se ocasionen a las partes o terceros, por los árbitros, adjudicadores o expertos, designados por éste o por las partes.

CÁPITULO II ÓRGANO DIRECTIVO

ARTÍCULO 12

Denominación

El Órgano Directivo de CORPORACION IMPERIUM se denomina Director(a).

Funciones generales

El Director de CORPORACION IMPERIUM es el encargado de dirigir y planear todas las estrategias para la gestión de la administración de todos los mecanismos alternativos de resolución de controversias. El Director de CORPORACION IMPERIUM nombra a los miembros del Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas y la Secretaría General, entre otras funciones que establezca este reglamento.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ARTÍCULO 13

Nombramiento

1. El director de CORPORACION IMPERIUM es nombrado por el Consejo Directivo de CORPORACION IMPERIUM por un período de dos (2) años. Puede ser reelegido indefinidamente.
2. Para ser designado director, se requiere, cuando menos, lo siguiente:
 - 2.1. Educación superior universitaria completa, en las carreras de derecho, administración, economía, ingeniería, contabilidad o fines.
 - 2.2. Cinco (5) años de experiencia en la administración de arbitrajes o Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, la cual puede ser acreditada con su participación en dichos procesos como árbitro o secretario

ARTÍCULO 14

Funciones y obligaciones

El director de CORPORACION IMPERIUM tiene las siguientes funciones y obligaciones:

1. Dirigir el planeamiento estratégico y las actividades generales del Centro.
2. Dictar disposiciones que orienten el accionar de los órganos subordinados para lograr los objetivos trazados por el Centro.
3. Analizar los problemas en el aspecto financiero y administrativo del Centro.
4. Dirigir la contabilidad velando porque se cumplan las normas legales que la regulan.
5. Cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de la información suministrada por la organización.
6. Establecer óptimas relaciones a todos los niveles internos y externos para establecer el uso adecuado de los recursos del Centro.
7. Controlar los presupuestos y las inversiones del Centro.
8. Denunciar todo acto, falta o delito en el que incurra algún miembro del Centro ante las autoridades correspondientes.
9. Realizar reuniones con el Consejo Directivo para informar sobre el estado del Centro.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

10. Evaluar el desempeño del personal administrativo y operativo de la empresa, acorde con la política y objetivo establecido.
11. Realizar periódicamente reuniones con la Secretaría General.

ARTÍCULO 15

Impedimentos

1. El director está prohibido de atender a las partes de un procedimiento arbitral en trámite, sin conocimiento de la Secretaría General o el Consejo de Arbitraje, siempre que dicha reunión sea relacionada con alguno de los procesos que se encuentran en trámite ante el Centro.
2. No puede, durante el ejercicio del cargo, intervenir personalmente, en calidad de conciliador, mediador, experto, asesor, árbitro, adjudicador, abogado o similar, en litigio alguno sometido a arbitraje institucional o Juntas de Prevención y Resolución de Disputas administrados por el Centro.
3. Cuando tenga impedimento o esté involucrado en un proceso ante el Centro, debe informarlo al Consejo y secretario general y abstenerse de participar en los actos relativos al mismo.

CÁPITULO III ÓRGANO DECISORIO

ARTICULO 16

Denominación

El Órgano Decisorio de CORPORACION IMPERIUM se denomina Consejo de superior y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas.

Definición

El Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas tiene la función de asegurar la aplicación de los Reglamentos del Centro y para ello dispondrá de todos los poderes necesarios. Además, está encargado de interpretar los Reglamentos del Centro y proponer, eventualmente, las modificaciones que estime necesarias.

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ARTÍCULO 17

Nombramiento, proceso de selección y composición

1. Compete al Director de CORPORACION IMPERIUM nombrar por un período de dos (2) años al Consejo de superior y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas del Centro integrado por cinco (5) miembros, un presidente, un vicepresidente y dos (2) vocales. Sus miembros pueden ser reelegidos indefinidamente.

2. Para formar parte del Consejo, deben ser abogados, ingenieros, economistas, contadores u otra carrera afín por la que se acredite su experiencia en la administración de arbitrajes o Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, por un periodo mínimo de cinco (5) años, contar con prestigio profesional, la cantidad de años en el ejercicio de la profesión debe ser como mínima de diez (10) años, tener una sólida formación en Arbitraje y Contrataciones Públicas, ostentar grados académicos, haber realizado docencia universitaria, entre otros.

3. No contar con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso o encontrarse inhabilitado judicialmente para el ejercicio profesional.

No puede integrar el Consejo quienes se encuentren impedidos para ejercer la función de árbitro conforme a la normativa de contratación pública.

ARTÍCULO 18

Funciones, atribuciones y obligaciones

El Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas es el encargado de asegurar la aplicación de los Reglamentos del Centro. A tal efecto tendrá las siguientes funciones y/o obligaciones:

1. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones de los Reglamentos y Código de Ética del Centro y demás normas que regulan su actividad.
2. Examinar, evaluar e incorporar a los árbitros y/o adjudicadores a los Registros del Centro, pudiendo invitar de manera directa a las personas que considere.
3. Designar y confirmar a los árbitros y/o adjudicadores en los casos previstos en el Reglamento.
4. Resolver las recusaciones de árbitros y/o adjudicadores, así como todas las cuestiones relativas a la renuncia, inhibición e impedimento de estos, incluyendo la devolución de honorarios, cuando sea el caso.
5. Disponer la sustitución de árbitros y/o adjudicadores, cuando corresponda.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

6. Aprobar el formato de la Declaración Jurada de Árbitros y/o Adjudicadores.
7. Imponer sanciones de acuerdo al Código de Ética, tanto en procedimientos arbitrales y de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas.
8. Fijar y reajustar los gastos administrativos por los servicios del Centro, así como los honorarios del Tribunal Arbitral y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, cuando lo juzgue conveniente.
9. Proponer al Director de CORPORACION IMPERIUM la aprobación y modificación de la Tabla de Aranceles de gastos administrativos y honorarios de los árbitros y/o adjudicadores, cuando así lo considere conveniente.
10. Dictar Directivas de carácter general que interpreten o aclaren el contenido de las disposiciones de los Reglamentos del Centro o cualquier otra disposición que regule su funcionamiento.
11. Absolver consultas de carácter general relativas a la interpretación y aplicación de los Reglamentos del Centro o cualquier otra norma.
12. Fijar los costos administrativos correspondientes a las consultas que emita el Consejo u otros servicios del Centro que no se encuentren previstos.
13. Supervisar la capacitación a los árbitros y/o adjudicadores, cuando corresponda.
14. En caso de cese de alguno de sus miembros, proponer al Director de CORPORACION IMPERIUM a la persona que actuará en su reemplazo.
15. Delegar en el secretario general las funciones que, para el mejor desarrollo del Centro, considere convenientes.
16. Ejercer las demás funciones que establezcan el presente Reglamento Interno, los Reglamentos y demás normas que regulan la actividad del Centro.

ARTÍCULO 19

Sesiones

El Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas sesionará, como mínimo, una vez al mes en el día y hora que el presidente determine. Las sesiones serán no presenciales, mediante los medios electrónicos que sean dispuestos por el Centro. Eventualmente, las sesiones podrán ser presenciales.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ARTÍCULO 20

Quórum y mayorías

1. Se requiere la participación de tres (3) miembros para que exista quorum. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de votos. En caso de empate, el presidente, o quien haga sus veces, tiene voto dirimente. Todos los miembros deberán pronunciarse, salvo que le afecte algún impedimento.
2. El secretario general concurre a las sesiones del Consejo, con voz, pero sin voto y su presencia no se computa para efectos del quorum.

ARTÍCULO 21

Toma de decisiones urgentes

El presidente o, en ausencia de este, el vicepresidente, tendrá la facultad de tomar decisiones urgentes, incluida designaciones de árbitros, fijación de honorarios, resolución de recusaciones, entre otros, en nombre del Consejo, las cuales serán comunicadas a éste.

ARTÍCULO 22

Acuerdos y actas

Los acuerdos del Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas constarán en Actas que llevará el secretario general. Las actas serán suscritas por el presidente o por quien ejerza sus funciones, pudiendo firmar los demás miembros. Las firmas podrán ser digitales o escaneadas, teniendo, en este último caso, la misma validez que la firma manuscrita.

ARTÍCULO 23

Carácter confidencial de las deliberaciones del Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas

1. Las deliberaciones del Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas tienen carácter confidencial para quien en ellas participe, sea cual fuere el título en que lo hiciera.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

2. A las sesiones del Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas solo podrán asistir sus miembros y el personal de la Secretaría General. No obstante, excepcionalmente, el presidente o quien haga sus veces, podrá invitar a otras personas a asistir a dichas sesiones. Estas personas deberán respetar el carácter confidencial de las sesiones.
3. En el caso de que algún miembro del Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas falte a la confidencialidad, el presidente o quien haga sus veces, remitirá lo actuado al Director de CORPORACION IMPERIUM, con su recomendación de sanción. Tratándose del secretario general, de un secretario Arbitral o de un empleado administrativo del Centro, el Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas determinará la sanción que corresponda de acuerdo con sus facultades. Si se trata de terceros o de personas que pertenecen al Registro de Árbitros y/o Adjudicadores, se podrá aplicar las sanciones dispuestas en el Reglamento y el Código de Ética, según corresponda.

ARTÍCULO 24

Tramitación de incidentes

1. La secretaria general pondrá en conocimiento del Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas los incidentes que se generen en la tramitación de los procesos arbitrales o de Juntas de Prevención y Resolución de Disputa, de conformidad con los Reglamentos, normas y Códigos vigentes.
2. El Consejo de Arbitraje, dependiendo del tipo de incidente, sesionará de forma virtual o se comunicará vía correo electrónico, a fin de tomar una decisión al respecto.
3. La Secretaría General es la encargada de notificar las decisiones que toma el Consejo a las partes involucradas.

ARTÍCULO 25

Impedimentos e inhibición de sus miembros y causales de remoción

1. Los miembros del Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas están prohibidos de atender separadamente a las partes de un procedimiento arbitral en trámite. El incumplimiento de esta norma acarrea el cese del infractor como integrante del Consejo.
2. Ningún miembro del Consejo, así como el personal del Centro, durante el ejercicio del cargo, puede intervenir personalmente, en calidad de conciliador, mediador, experto, asesor, árbitro, adjudicador, abogado o similar, en litigio alguno sometido a arbitraje y/o Juntas de Prevención y Resolución de Disputas administrados por el Centro.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

3. Los miembros del Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas podrán, únicamente, desempeñarse como árbitros, en casos entre partes privadas, en los que sean designados por cualquiera de las partes.

4. Cuando algún miembro del Consejo tenga impedimento o esté involucrado en un proceso ante el Centro, debe informar al presidente del consejo y abstenerse de participar en los actos relativos al mismo.

5. La persona involucrada no recibirá documentación ni información alguna relacionada con el proceso y estará prohibido de realizar gestiones referidas a este.

Sin perjuicio de lo anterior, los miembros pueden ser removidos debido por alguna de las siguientes causales:

1. Pérdida sobreviniente de los requisitos para acceder al cargo, de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente Reglamento Interno.

2. Ser sancionado con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso.

3. Ser inhabilitado judicialmente para el ejercicio profesional.

4. Incumplir el deber de confidencialidad.

5. Infringir la prohibición de atender separadamente a las partes de un procedimiento arbitral o de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas en trámite.

6. Participación indebida en calidad de conciliador, mediador, experto, asesor, árbitro, adjudicador, abogado o similar en cualquier litigio sometido a arbitraje y/o Juntas de Prevención y Resolución de Disputas administrado por el CORPORACION IMPERIUM.

7. Omitir el deber de inhibición.

8. Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas del Consejo o a cinco

(5) sesiones no consecutivas durante un año calendario, sean estas presenciales o no presenciales.

ARTÍCULO 26

Atribuciones de la Presidencia del Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas

1. El presidente del Consejo gozará de las atribuciones siguientes:



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05

Huánuco – Perú

Tef: 062 620227 - 905595297

imperium.sg.2021@gmail.com

www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

- 1.1. Convocar y presidir las sesiones del Consejo.
 - 1.2. Representar al Centro, directamente o por delegación, en cualquier acto público
 - 1.3. Resolver recusaciones en los casos de Árbitro de Emergencia.
 - 1.4. Cualquier otra disposición que haya sido acordada por el Consejo.
2. En los casos de ausencia o impedimento temporal del presidente, será reemplazado en todas sus funciones por el vicepresidente.

CÁPITULO III ÓRGANO DE GESTIÓN

ARTÍCULO 27

Denominación

El Órgano de gestión de CORPORACION IMPERIUM es su Secretaría General.

Definición

3. La Secretaría General es la encargada de la organización y administración de los procesos sometidos al Centro y el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo.
4. Está a cargo de un profesional que administrará los arbitrajes y las juntas de prevención y resolución de disputas.
5. Tiene como finalidad de asegurar el cumplimiento de las normas procedimientos y requisitos legales para la adecuada gestión de los arbitrajes y las juntas de prevención y resolución de disputas, gestionar en forma directa o a través de las secretarías arbitrales, los arbitrajes, supervisar y monitorear el desempeño de los secretarios arbitrales, así como, del personal que presta apoyo a los adjudicadores, miembros de las juntas de prevención y resolución de disputas, entre otras funciones que establezca el Reglamento.

ARTÍCULO 28

Conformación de la Secretaría General

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Para ser designado como secretario general del Centro se requiere, cuando menos, lo siguiente:

1. Ser mayor de edad.
2. Educación superior universitaria completa en la carrera de derecho.
3. Tres (3) años de experiencia en la administración de arbitrajes o Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, la cual puede ser acreditada con su participación en dichos procesos como árbitro o secretario.

ARTÍCULO 29

Requisitos para ser designado secretario arbitra

Para ser designado como secretario arbitral del Centro se requiere, cuando menos, lo siguiente:

1. Ser mayor de edad.
2. Bachiller en la carrera de derecho.

ARTÍCULO 30

Procedimiento para el nombramiento del secretario general

1. El Director de CORPORACION IMPERIUM designará al secretario general.
2. El secretario general es nombrado por el Director de CORPORACION IMPERIUM por un período de dos (2) años. Puede ser reelegido indefinidamente

ARTÍCULO 31

Funciones y obligaciones del secretario general

Son funciones del secretario general las siguientes:

1. Actuar como secretario del Consejo con derecho a voz.
2. Recibir las peticiones de arbitraje y/o y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas
3. Actuar conforme al Reglamento de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

4. Actuar como secretario en los procesos de arbitraje y/o Juntas de Prevención y Resolución de Disputas administrados por el Centro, directamente o a través de la designación de secretarios arbitrales, delegándoles las atribuciones propias de su función.
5. Mantener actualizado el Registro de Árbitros y/o Adjudicadores del Centro, en coordinación con el Consejo.
6. Expedir constancias y certificaciones de las actuaciones arbitrales y/o y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, incluyendo la acreditación de los árbitros y/o adjudicadores.
7. Llevar un registro actualizado de los procesos tramitados ante el Centro.
8. Difundir resúmenes de los laudos arbitrales y/o decisiones de las y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, cuando queden consentidos, garantizando el anonimato de las partes involucradas, únicamente cuando estas así lo autoricen expresamente o lo disponga la Ley.
9. Presentar periódicamente al Consejo informes sobre las actividades del Centro.
10. Coordinar los programas de difusión y capacitación del Centro.
11. Custodiar y mantener al día los libros de actas de las sesiones del Consejo.
12. Llevar el Libro de Sanciones al que hace referencia el Código de Ética del Centro.
13. Ejercer las demás funciones que establezcan las normas que regulan la actividad del Centro.

ARTÍCULO 32

Remoción y Sanciones de secretarios

1. El secretario general podrá ser removido por el Director de CORPORACION IMPERIUM y los secretarios arbitrales por el secretario general.
2. Las sanciones a los secretarios están reguladas en el Código de Ética.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

TÍTULO TERCERO

ÁRBITROS Y/O ADJUDICADORES POR EL CENTRO

CAPÍTULO I FUNCIONES Y OBLIGACIONES

ARTÍCULO 33

Funciones de los árbitros

Los árbitros tienen como función principal dirigir el proceso, garantizando el trato igualitario de las partes, conforme al procedimiento que han pactado éstas y las reglas del proceso.

ARTÍCULO 34

Obligaciones de los árbitros

Son obligaciones de los árbitros:

1. Cumplir de forma independiente e imparcial las funciones que tiene a su cargo.
2. Participar en las deliberaciones, de ser el caso, y votar en toda decisión que se emita.
3. Contar con la disponibilidad suficiente para atender el proceso de forma célere.
4. Ejercer sus funciones de acuerdo con las normas del Centro, así como cualquier regla pactada por las partes o dispuestas en la norma.
5. Declarar todo hecho que pueda generar dudas justificadas sobre su imparcialidad o independiente.
6. Actuar de forma diligente, eficiente, transparente y confidencial.

ARTÍCULO 35

Funciones de los adjudicadores

La función de los adjudicadores es prevenir, evitar y resolver las controversias que se presenten en la ejecución de un contrato, a partir de todas las herramientas que el Reglamento de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas establece, así como las que dispone la norma vigente.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ARTÍCULO 36

Obligaciones de los adjudicadores

1. Cumplir de forma independiente e imparcial las funciones que tiene a su cargo.
2. Participar en las deliberaciones, de ser el caso, y votar en toda decisión que se emita.
3. Contar con la disponibilidad suficiente para atender el proceso de forma célere.
4. Ejercer sus funciones de acuerdo con las normas del Centro, así como cualquier regla pactada por las partes o dispuestas en la norma.
5. Declarar todo hecho que pueda generar dudas justificadas sobre su imparcialidad o independiente.
6. Actuar de forma diligente, eficiente, transparente y confidencial.

CAPÍTULO II

NÓMINAS DE ÁRBITROS Y/O ADJUDICADORES

ARTÍCULO 37

Registros del Centro

1. El Centro mantendrá un Registro de Árbitros y/o Adjudicadores en forma permanente. El Consejo aprobará las designaciones de las personas que integran dicho registro.
2. El registro deberá ser permanentemente actualizado.

ARTÍCULO 38

Acceso público al Registro

El secretario general pondrá a disposición de las partes el Registro actualizado de árbitros y/o adjudicadores acreditados ante el Centro, quienes desempeñarán sus funciones en las condiciones dispuestas en los Reglamentos y demás normas que regulan la actividad del Centro.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ARTÍCULO 39

Designación de árbitros y/o adjudicadores por el Centro

Cuando corresponda al Consejo designar árbitros y/o adjudicadores, ello se llevará a cabo teniendo en cuenta la naturaleza de la controversia, la especialidad requerida y su nacionalidad.

CAPÍTULO III

INCORPORACIÓN A LAS NÓMINAS DE ÁRBITROS Y/O ADJUDICADORES ARTÍCULO 40

Procedimiento:

1. Para pertenecer al Registro de Árbitros y/o Adjudicadores del Centro, el Consejo podrá invitar de manera directa a las personas que considere.
2. Asimismo, quienes posean interés en formar parte del Registros de Árbitros y/o Adjudicadores podrán presentar una solicitud, en la que se comprometen a cumplir con los Reglamentos del Centro y adjuntar su hoja de vida actualizada.
3. En forma discrecional el Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas resolverá las respectivas solicitudes. La decisión no es susceptible de ser recurrida y será notificada al interesado por el secretario general.

ARTÍCULO 41

Requisitos para integrar el Registro de Árbitros y/o Adjudicadores

Para incorporarse al Registro de Árbitros y/o Adjudicadores, los aspirantes deberán cumplir como mínimo:

1. Contar con título profesional o equivalente registrado en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria -Sunedu, acreditando la condición de abogado u otra profesión.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

2. Para ser parte del Registro de Árbitros, se requiere contar con experiencia no menor de tres años según las siguientes condiciones: i) en el sector público desempeñándose en materia de contratación pública, o ii) en el sector privado como árbitro o secretario arbitral de la Ley N° 32069 o profesional con experiencia en contratación pública.
3. Para ser parte del Registro de Árbitros, se requiere también contar con capacitación en contrataciones con el Estado, arbitraje y derecho administrativo, acreditada mediante estudios concluidos de doctorados o maestría en materias relacionadas, o cursos o postgrados brindados por universidades o colegios profesionales en cada una de las referidas materias o acreditar docencia universitaria en dichas materias, como mínimo dos años o cuatro semestres o doscientos cuarenta horas académicas.
4. Para ser parte del Registro de Adjudicadores, se requiere ser ingeniero o arquitecto con experiencia acreditada no menor de dos años como proyectista, adjudicador, supervisor, supervisor de obras o residente y/o con experiencia acreditada en gestión y/o administración contractual y/o gestión de proyectos y contar con conocimiento y/o experiencia en el sistema nacional de abastecimiento, o cumplir con los requisitos para ser parte del Registro de Árbitros que se señalan en el numeral 2 del presente Artículo.
5. No podrá ser parte del Registro de Árbitros o del Registro de Adjudicadores quienes se encuentren impedidos para ser árbitros o adjudicadores conforme lo establecido en la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, así como sus normas sustitutorias o modificatorias.

Asimismo, el Consejo considera, entre otros, los siguientes criterios:

1. Prestigio profesional
2. Capacidad e idoneidad personal
3. Antigüedad en el ejercicio profesional
4. Grados académicos.
5. Docencia universitaria.
6. Publicaciones
7. Experiencia

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Sin perjuicio de lo expuesto, el postulante a árbitro(a) y/o adjudicador(a) para contratación pública deberá de cumplir mínimamente los requisitos establecidos en la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, así como sus normas sustitutorias o modificatorias.

ARTÍCULO 42

Renovación y exclusión de árbitros y adjudicadores de las nóminas

1. El Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas evaluará, anualmente, la incorporación, renovación y exclusión de los miembros que forman parte de su nómina.
2. El Consejo de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas analizará cada uno de los integrantes de su nómina y decidirá su renovación y exclusión. La decisión no es susceptible de ser recurrida y será notificada al interesado por el secretario general.
3. La exclusión de uno de los integrantes de la nómina de árbitros o adjudicadores no implica necesariamente un rechazo a sus cualidades personales o profesionales, sino que responde a la necesidad de mantener actualizada la nómina de profesionales.

TÍTULO CUARTO

DE LOS PROCESOS ANTE EL CENTRO

ARTÍCULO 43

De las normas aplicables

Los procesos de arbitraje y JPRD que sean sometidos al Centro se registrarán por:

- Reglamento de Arbitraje
- Reglamento de y/o Juntas de Prevención y Resolución de Disputas
- Reglamento de Aranceles o Tarifas de cada mecanismo
- Reglamento Interno
- Código de Ética.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

- Normas que sean aplicables supletoriamente al arbitraje y a la JPRD. en lo que sea aplicable.

ARTÍCULO 44

Los costos

Los honorarios del Tribunal Arbitral y Adjudicadores, así como el monto de los gastos administrativos, se determinarán de acuerdo a lo dispuesto en los Reglamentos del Centro.

TÍTULO QUINTO GESTIÓN INTERNA DE CORPORACION IMPERIUM

CAPÍTULO I RECURSOS HUMANOS

ARTÍCULO 45

Personal de CORPORACION IMPERIUM

1. El personal de CORPORACION IMPERIUM es seleccionado a partir de las necesidades de la empresa, conforme al presupuesto aprobado anualmente. Todo procedimiento de selección se realiza siguiendo las políticas de la organización y conforme a la normativa aplicable.
2. No podrá formar parte de CORPORACION IMPERIUM aquellas personas que, administrativa o judicialmente, hayan sido impedidas de ejercer el cargo que desempeñan o tengan un conflicto de intereses permanente con las principales actividades que desarrolla la institución.
3. Toda información proporcionada por el personal de CORPORACION IMPERIUM, sus árbitros, adjudicadores, consejeros, secretarios, entre otros, se presumirá como válida hasta que se comunique alguna variación. CORPORACION IMPERIUM se reserva el derecho de validar la información remitida por los miembros de la institución, en todo momento, siempre que sea legalmente posible.
4. De existir un documento inexacto o falso, dicha acción se considerará como una falta grave, desvinculando al miembro de la institución, según sea el caso. Asimismo, CORPORACION IMPERIUM iniciará las acciones legales que sean necesarias.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

ARTÍCULO 46

Selección de personal

CORPORACION IMPERIUM seleccionará a su personal en la forma que estime pertinente, conforme a las necesidades que presente. Toda persona incorporada, deberá suscribir los documentos que corresponden a su puesto.

ARTÍCULO 47

Obligaciones del personal

El personal de trabajo de CORPORACION IMPERIUM debe cumplir con lo siguiente:

1. Cumplir con las responsabilidades asignadas a su cargo.
2. Asistir al centro de trabajo de forma permanente, salvo excepciones justificadas o pactadas.
3. Atender toda disposición o protocolo que emita CORPORACION IMPERIUM.
4. Mantener la confidencialidad de toda la información que obre en CORPORACION IMPERIUM, cumpliendo con la política de protección de datos de la institución.
5. Reportar cualquier incidente que afecte el desarrollo de sus labores o la continuidad del servicio de CORPORACION IMPERIUM.
6. Participar en todas las actividades programadas por la institución.
7. Cuidar todo bien que haya sido entregado para el desempeño de sus funciones.
8. Cumplir con las medidas de seguridad de la información para proteger la información confidencial de CORPORACION IMPERIUM.
9. Informar al director o secretario general, en caso presente algún caso o situación que genere conflictos de interés.
10. Conocer y cumplir todas las normas de CORPORACION IMPERIUM.
11. Acatar las disposiciones, instrucciones y órdenes impartidas por sus superiores jerárquicos.
12. Cumplir todos los códigos relacionados con los sistemas de gestión de la calidad, seguridad de la información y política antisoborno de CORPORACION IMPERIUM.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

13. Realizar con diligencia, lealtad, dedicación y eficiencia las funciones relativas a su puesto de trabajo.
14. Actuar conforme a los valores de CORPORACION IMPERIUM, manteniendo el buen nombre e imagen de la institución, absteniéndose de realizar comentarios, actos o publicaciones, tanto en el entorno laboral como fuera de él, que puedan afectar la reputación de la organización.
15. Utilizar el correo electrónico asignado por CORPORACION IMPERIUM exclusivamente para asuntos relacionados al trabajo.

ARTÍCULO 48

Obligaciones de CORPORACION IMPERIUM

CORPORACION IMPERIUM tiene las siguientes obligaciones con sus trabajadores:

1. Determinar el número de puestos de trabajo y el número de trabajadores necesarios para cumplir con sus objetivos.
2. Determinar la capacidad del trabajador en el puesto, así como evaluar sus méritos.
3. Programar las horas de trabajo de acuerdo a las necesidades de la organización y en concordancia con la legislación vigente.
4. Aplicar medidas disciplinarias de acuerdo con los reglamentos vigentes.
5. Cumplir con las leyes vigentes del país.
6. Prohibir cualquier forma de discriminación, hostigamiento laboral, abuso de poder y maltrato de personal.
7. Pagar puntualmente las remuneraciones al personal en las condiciones que correspondan



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

CAPÍTULO I INFRACCIONES

ARTÍCULO 49

Alcance

Las infracciones o conductas contrarias a lo dispuesto en el Reglamento constituyen una falta que puede ser sancionada. Estas faltas ocurren, incluso, fuera del horario o lugar de trabajo, siempre que impacten en los intereses o reputación de la empresa o dañe la confianza entre las partes.

ARTÍCULO 50

Prohibiciones

El personal de CORPORACION IMPERIUM está prohibido de lo siguiente:

1. Agredir, amenazar o faltar al respeto, en cualquier forma, a cualquier miembro de la institución. Los actos de agresión física o psicológica, aun cuando ocurran fuera del entorno laboral, podrán ser considerados infracciones siempre que impacten negativamente en la reputación de CORPORACION IMPERIUM.
2. Emplear un lenguaje inadecuado con vocablos groseros, soeces, procaces o similares.
3. Introducir y/o distribuir propaganda de cualquier naturaleza dentro de CORPORACION IMPERIUM.
4. Ausentarse de su puesto de trabajo sin la autorización.
5. Disminuir intencionalmente el rendimiento de su labor. Asimismo, suspender, abandonar o realizar gestiones personales en horas de trabajo, sin la autorización correspondiente.
6. Asistir o hacer uso de la palabra en representación de la organización en actos o eventos públicos, oficiales o de cualquier naturaleza sin la debida autorización.
7. Ocultar información o proporcionar intencionalmente información falsa al empleador causándole perjuicio.
8. Proporcionar información confidencial a terceros.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

9. Usar el nombre de CORPORACION IMPERIUM para obtener favores, remuneraciones no autorizadas, ganar influencia u otros de carácter y beneficio personal.
10. Recibir regalos o compensaciones de cualquier naturaleza por parte de personas ajenas a la institución.
11. Utilizar papel membretado de CORPORACION IMPERIUM u otra documentación oficial para comunicarse con terceros, con excepción de aquellos que son utilizados para comunicaciones de carácter oficial.
12. Presentarse al centro de trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes.
13. Dar uso indebido al correo electrónico o al servicio de internet proporcionado por CORPORACION IMPERIUM.
14. Tener conflicto de intereses y/o no declararlos oportunamente.

La enumeración de las obligaciones y prohibiciones no tiene carácter limitativo, ya que no es posible prever todas las prohibiciones aplicables. Se tiene en consideración expresamente las disposiciones legales vigentes, los reglamentos específicos acordes con la naturaleza de la labor, así como las políticas, normas y procedimientos establecidos por CORPORACION IMPERIUM.

ARTÍCULO 51

Régimen de sanciones

CORPORACION IMPERIUM, en virtud de sus facultades, tiene la posibilidad de aplicar sanciones en cumplimiento de su Reglamento, Código de Ética, entre otros. Cualquier acto que contravenga los principios fundamentales de la institución o atente contra la misma será considerada una infracción y se someterá al régimen dispuesto en el Reglamento.

Todos los miembros de la institución conocen las normas, reglamentos y políticas que

les son aplicables; por tanto, alegar el desconocimiento de ellas, no impide la aplicación de la sanción disciplinaria correspondiente.

ARTÍCULO 52

Tipos de sanciones

CORPORACION IMPERIUM podrá sancionar a cualquiera de sus miembros, con lo siguiente:

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

1. Amonestación verbal: Es la medida correctiva que se aplica cuando la falta es primaria, leve o no reviste gravedad
2. Amonestación escrita: Es la medida correctiva aplicable cuando hay reincidencia en faltas primarias o que revisten relativa gravedad. Para imponer una amonestación escrita, se le comunicará al trabajador la(s) falta(s) identificada(s) y se le otorgará un plazo de 48 horas para presentar su defensa por escrito. En caso no lo haga, la amonestación quedará consentida automáticamente
3. Suspensión de labores sin goce de haber: Es una medida correctiva que se aplica por violaciones más serias de las normas y disposiciones de la organización. Esta implica la separación temporal del trabajo sin percepción de remuneración. Esta suspensión tendrá una duración mínima de un (1) día y máximo de seis (6), debiendo graduarse de acuerdo a la falta o reincidencia de la misma.

Para imponer una suspensión, se debe comunicar al trabajador la(s) falta(s) identificada(s) y otorgársele un plazo de 48 horas para presentar su defensa por escrito. De confirmar la comisión de la(s) falta(s), haya o no presentado su defensa el trabajador, se le enviará una nueva carta confirmando la suspensión del trabajador sin goce de haber.
4. Despido por falta grave: Constituyen causa justa de despido del(la) trabajador(a) las contempladas en los dispositivos legales vigentes, reglamento, modificatorias y complementarias.

El orden de las faltas, si bien establece una graduación de severidad, no implica que debe seguirse dicha progresión, pues cada sanción se evalúa de forma independiente, atendiendo a la naturaleza, gravedad y repercusión de la falta.

Toda sanción es independiente de las acciones civiles y penales que pudieran surgir del acto que origina la falta.

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERO. – Las personas que laboran en CORPORACION IMPERIUM recibirán un ejemplar del presente Reglamento y sus actualizaciones, bajo cargo, de tal manera que tomen conocimiento del contenido del mismo, por lo que no se podrá invocar el desconocimiento total o parcial para justificar su inobservancia o incumplimiento, independientemente de su categoría o lugar de trabajo, ya que las normas contenidas en el son de carácter obligatorio y su incumplimiento constituye una falta que puede conllevar a la aplicación de sanciones de distinto tipo, dependiendo de su gravedad.

SEGUNDO. – En todo lo que no se encuentre regulado por el presente Reglamento, se aplicará lo que la Ley establezca, así como lo dispuesto en documentos complementarios sobre normas, políticas o procedimientos que al respecto emita CORPORACION IMPERIUM, sin contravenir las normas contenidas en el presente Reglamento y las leyes laborales vigentes.

TERCERO. – Al presente Reglamento le serán de aplicación todas las reglas, directivas, lineamientos u algún otro documento o norma contenida en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, así como lo dispuesto por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) o el que haga sus veces. En ningún caso se interpretará o aplicará el presente reglamento de modo que restrinja o limite las facultades que cualquier ley vigente establece.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

